TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., información al interesado, encargado y códigos, autoridad de control/comité, secreto y sanciones). Luego repasa las reglas del bloque correspondiente en las secciones y, para practicar, verifica la literalidad de cada punto en los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Información al interesado en el momento de obtener los datos	13	Regla de información: incluye, cuando proceda, intención de transferir a tercer país u organización internacional y existencia o ausencia de decisión de adecuación; o garantías para obtener copia.
Garantías del encargado mediante códigos de conducta o certificación	28	Requisito: la adhesión del encargado a un código de conducta aprobado o a un mecanismo de certificación aprobado puede servir como elemento para demostrar garantías suficientes.
Criterios de acreditación de organismos: intervención de la autoridad de control y el Comité	41	Procedimiento: la autoridad de control competente somete al Comité el proyecto de criterios de acreditación del organismo contemplado en el artículo.
Secreto profesional de miembros y personal de la autoridad de control	54	Prohibición/obligación: deber de secreto profesional durante el mandato y después, sobre informaciones confidenciales conocidas en el ejercicio de funciones o poderes.
Sanciones por incumplimiento de resoluciones de la autoridad de control	83	Efecto: incumplir resoluciones conforme al art. 58.2 se sanciona con multas administrativas (20.000.000 EUR máx. o 4% del volumen de negocio total anual, la mayor).
Prórroga de plazos por complejidad del asunto	64	Plazo: el plazo puede prorrogarse seis semanas más teniendo en cuenta la complejidad del asunto.
Objeto general del Reglamento	1	Regla marco: normas sobre protección de personas físicas en el tratamiento de datos personales y normas sobre libre circulación de esos datos.

3. Información al interesado sobre transferencias internacionales (arts. 13)

Contenido informativo cuando se obtienen los datos

- Al obtener datos personales del interesado, el responsable debe facilitar la información indicada en el momento de la obtención.
- Cuando proceda, informar sobre intención de transferir a un tercer país u organización internacional.

Referencia a adecuación o a garantías para transferencias

- Debe indicarse la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión.
- Si se trata de transferencias referidas en 46/47 o 49.1 párrafo segundo, se debe incluir referencia a garantías y a medios para obtener una copia o al hecho de que se han prestado.

4. Garantías suficientes del encargado: códigos de conducta y certificación (arts. 28)

Elemento probatorio de garantías

- La adhesión del encargado a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 puede utilizarse como elemento para demostrar garantías suficientes.
- También puede usarse la adhesión a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42.

Finalidad en la evaluación de garantías

- El uso como elemento se dirige a demostrar la existencia de garantías suficientes en los apartados 1 y 4 del mismo artículo.
- La regla vincula la demostración de garantías con la aprobación del código o del mecanismo.

5. Criterios de acreditación: actuación de la autoridad de control y el Comité (arts. 41)

Sometimiento del proyecto al Comité

- La autoridad de control competente somete al Comité el proyecto que fija los criterios de acreditación del organismo del apartado 1.
- El sometimiento se hace con arreglo al mecanismo de coherencia del artículo 63.

Naturaleza procedimental

- Se trata de un acto procedimental: la autoridad inicia el proyecto y lo remite al Comité.
- El contenido del proyecto versa sobre criterios de acreditación del organismo contemplado en el artículo.

6. Secreto profesional de autoridades de control (arts. 54)

Alcance temporal del deber

- Miembros y personal de cada autoridad de control están sujetos al deber de secreto profesional.
- El deber rige tanto durante su mandato como después del mismo.

Alcance material del secreto

- El secreto se refiere a informaciones confidenciales conocidas en el cumplimiento de funciones o ejercicio de poderes.
- El deber se aplica de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

7. Sanciones: incumplimiento de resoluciones de la autoridad de control (arts. 83)

Cuantías máximas y criterio de elección

- El incumplimiento de resoluciones conforme al artículo 58.2 se sanciona con multas administrativas.
- El máximo es 20.000.000 EUR o, tratándose de una empresa, 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

Determinación de la multa mayor

- Se opta por la cuantía de mayor importe entre las dos posibles.
- La sanción deriva del incumplimiento de resoluciones en el marco indicado.

8. Prórroga del plazo por complejidad del asunto (arts. 64)

Regla de extensión temporal

- El plazo puede prorrogarse seis semanas más.
- La prórroga se decide teniendo en cuenta la complejidad del asunto.

Función de la complejidad

- La complejidad del asunto opera como criterio para valorar la extensión.
- La consecuencia explícita es una adición fija: seis semanas.

9. Objeto del Reglamento (arts. 1)

Finalidad normativa general

- El Reglamento establece normas sobre protección de personas físicas respecto del tratamiento de datos personales.

- Incluye también normas sobre la libre circulación de esos datos.

Estructura de la materia

- La protección se refiere al tratamiento de datos personales.
- La libre circulación se refiere a la circulación de tales datos.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Prórroga del plazo por complejidad del asunto	Seis semanas más	64

11. Cierre de repaso

Para estudiar, selecciona un bloque del mapa, repasa las ideas de sus subapartados y confirma la redacción exacta en los artículos señalados. Repite con dos materias de distinta naturaleza (información, garantías, autoridades o sanciones) para consolidar.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.